

UGEL-Tocache

"Año de la Universalización de la Salud"



Resolución Directoral

Nº 001383 2021-GRSM-DRE/UE.303

Tocache, 01 JUN 2021

Visto el Informe NOTA DE COORDINACION N°063-2021/, el Jefe de Operaciones remite solicitud para la Nulidad del proceso de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2021-UE 303, que tiene como objeto la contratación del servicio de impresión y espiralados de los kit de materiales educativos para estudiantes y docentes de las instituciones educativas de la UGEL Tocache dotación 2021.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 413-2020-GRSM/GR, de fecha 22 de diciembre del 2020, se promulga el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2021, del Gobierno Regional de San Martín para el año fiscal 2021.

Que, con RESOLUCION JEFATURAL N° 002 -GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 13 de enero del 2021 se APRUEBA el Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2021 y, con RESOLUCION JEFATURAL N° 0111 -GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 23 de abril 2021 se modifica el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en versión N° 02 para la INCLUSIÓN del proceso de contratación del Servicio de impresión y anillado de materiales educativos para el reinicio del año escolar 2021.

Que, según el Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 082-2019-EF, en el **Artículo 44. Declaratoria de nulidad**, indica, en el inciso 41.1 "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco., y el inciso 41.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato.;

Que, con informe. N°0067-2021/GRSM-DRE/UGEL-T-OO/ABAST, el área de abastecimiento sustenta los motivos por la cuales se solicita la declaratoria de nulidad hasta la etapa de calificación, evaluación de la de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2021-UE 303.

De conformidad con lo dispuesto en la Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 082-2019-EF y su Reglamento el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias,

001383

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR LA NULIDAD DE OFICIO del proceso de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2021-UE 303, teniendo como objeto la contratación del servicio de impresión y espiralados de los kit de materiales educativos para estudiantes y docentes de las instituciones educativas de la UGEL Tocache dotación 2021. **hasta la etapa de calificación, evaluación y otorgamiento de la Buena Pro.**



Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la presente

resolución en la página del OSCE.

Regístrese y Comuníquese,



Profesor. Marcial Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR UE 303
ALTO HUALLAGA

EHS/JO
MJVS/JABAST